

न्यायकि_कोष_ऐन_२०४३

English title: Judicial Fund Act, 1986

न्यायकि कोष ऐन, २०४३ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४३ । ७ । २४ । २ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६६ । १० । ०७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । २०४३ सालको ऐन नं. १२ । न्यायकि कोषको स्थापना गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : फर्तिता गर्नु पर्ने अदालती शुल्क, दण्ड जरिवाना, धरौटी वा जमानतको रकम फर्तिता गर्ने काम छटिछरति गराउन, अदालत-भवन र न्यायाधीश तथा अदालतमा कार्यरत अन्य कर्मचारीहरूको आवास-भवन बनाउन, त्यस्ता भवनहरूको वसतिार, मर्मत र स्याहार-सम्भार गर्न तथा न्याय सम्बन्धी अरू आवश्यक कार्यहरू गर्न समेत आवर्ती कोष (रविल्वडिग फण्ड) को रूपमा एक न्यायकि कोषको स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । शरी ५ महाराजाधरिज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिलि यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “न्यायकि कोष ऐन, २०४३” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी तोकेको मतिदिखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “कोष” भन्नाले दफा ३ बमोजमि स्थापना भएको न्यायकि कोष सम्झनु पर्छ । (ख) “समति” भन्नाले दफा ७ बमोजमि गठति सञ्चालक समतिसिम्झनु पर्छ । (ग) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमि” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । ३. कोषको स्थापना : (१) न्यायकि कोष नामको एक कोषको स्थापना गरिएको छ । (२) कोषलाई आवर्ती कोष (रविल्वडिग फण्ड) को रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । ४. कोषमा रहने रकम: कोषमा देहायका रकमहरू रहने छन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट समय-समयमा प्राप्त अनुदान, । (ख) मुद्दाका पक्षले राखेको धरौटी वा जमानतको रकम । ५. कोषको प्रयोग : कोषको रकम देहायका कार्यहरूमा खर्च गरिनेछ:- । (क) कानून वा अदालतको फैसला वा आदेशबमोजमि फर्तिता गर्नु पर्ने अदालती शुल्क, दण्ड जरिवाना वा अन्य रकम फर्तिता गर्न, । (ख) अदालतको फैसला वा आदेश बमोजमि फर्तिता गर्नु पर्ने धरौटी वा जमानत रकम फर्तिता दनि, । (ग) कानून वा अदालतको फैसला वा आदेश बमोजमि दनि पर्ने पुरस्कार र अन्य रकम दनि, । (घ) अदालत भवन, न्यायाधीश र अदालतका अन्य कर्मचारीको आवास-भवन बनाउन र त्यस्ता भवनहरूको वसतिार, मर्मत एवं स्याहार-सम्भार गर्न र आवश्यक भएमा त्यसको लागि जिग्गा खरदि गर्न, । (ङ) कानून बमोजमि अदालतले गर्नु पर्ने अन्य कुनै न्यायकि कार्यमा खर्च गर्न । ६. सोध भर्ना गर्ने : दफा ५ को खण्ड (क) वा (ग) बमोजमि दिएको वा फर्तिता गरेको रकम नेपाल सरकारबाट कोषमा सोधभर्ना गरिनेछ । ७. सञ्चालक समतिको गठन : (१) कोषको सम्पूर्ण काम कारबाहीको सञ्चालन र रेखदेख गर्न देहाय बमोजमिको सञ्चालक समति रहनेछ:- । (क) प्रधान न्यायाधीश -अध्यक्ष । (ख) सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश -सदस्य । (ग) महान्यायाधिवक्ता -सदस्य । (घ) नेपाल सरकारको सचवि, कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय -सदस्य । (ङ) रजिष्ट्रार, सर्वोच्च अदालत -सदस्य-सचवि । (२) सञ्चालक समतिलि आफ्नो कार्यवधि आफै व्यवस्थति गर्नेछ । ८. कोषको व्यवस्था र सञ्चालन : (१) कोषमा जम्मा हुने रकम तोकिएको बैङ्कमा तोकिएको खातामा जम्मा गरिनेछ । (२) कोषको खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ ।